VI. ANUNCIOS

B) ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DE CARBALLO

ANUNCIO de tarefas de prevención e defensa contra os incendios forestais en parcela situada no lugar de Tapia, Sofán (Ord. 109/2026).

Antecedentes:

Primeiro. O día 21.9.2026 a Policía Local elaborou un informe sobre a parcela con referencia catastral 15019A093001680000IK, situada no lugar de Tapia, Sofán. O informe constata que non cumpre coa lexislación en materia de prevención de incendios forestais, e que se precisa a xestión da biomasa.

Segundo. O día 29.7.2026 obtivéronse da Dirección Xeral do Catastro datos sobre a titularidade da parcela obxecto de denuncia. Segundo a certificación catastral, a parcela con referencia catastral 15019A093001680000IK figura como propiedade de Manuel García Pallas, para quen non constan máis datos.

Referencia catastral	15019A093001680000IK
Identificación da persoa responsable	Manuel García Pallas
Título polo cal é considerado persoa responsable	100 % propiedade
Lugar	Tapia
Parroquia	Sofán
Concello	Carballo
Superficie afectada encadrada en faixas secundarias	656,5 m^2
Superficie afectada non encadrada en faixas secundarias	0 m^2
Total de superficie afectada	656,5 m^2

Consideracións xurídicas:

Primeira. É competencia das entidades locais a ordenación da execución das obras necesarias para conservar e manter a biomasa vexetal nas condicións precisas que eviten os incendios, en consonancia cos artigos 12 e 135 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e de xeito máis concreto a ordenación e execución subsidiaria da xestión da biomasa nos termos da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra incendios forestais (LPDCIF, en próximas citas).

CVE-DOG: tqhetgz1-g757-sns8-foq7-9laug8hy5rt3

Segunda. A LPDCIF establece no seu artigo 21 que será obrigatorio, nas redes secundarias de faixas de xestión da biomasa, xestionar a biomasa vexetal nunha franxa de 50 metros perimetral ao solo urbano, de núcleo rural e urbanizable delimitado, así como arredor de edificacións, vivendas illadas e urbanizacións, depósitos de lixo, parques e instalacións industriais, situadas a menos de 400 metros do monte, de acordo cos criterios para a xestión da biomasa estipulados nesta lei e na súa normativa de desenvolvemento. Ademais, nos primeiros 50 metros non poderá haber as especies sinaladas na disposición adicional terceira desta lei. As distancias mediranse dende o límite do solo urbano ou núcleo rural, de ser o caso. As distancias no caso de edificacións, vivendas illadas ou urbanizacións mediranse desde o seu paramento.

Terceira. O artigo 22 da LPDCIF sinala que a execución de xestión da biomasa se fará «antes de que finalice o mes de maio de cada ano» e que, no caso de incumprimento, os entes locais notificaranlles ás persoas responsables para que no prazo de quince días acometan as tarefas referidas. De non se executar estes traballos, as administracións públicas poderán proceder á execución subsidiaria dos traballos de xestión da biomasa e os custos repercutiranlles ás persoas responsables.

Cuarta. O artigo 20 da Ordenanza municipal reguladora da limpeza, salubridade e hixiene no termo municipal de Carballo (OMRLSH, en próximas citas) sinala que «os propietarios dos terreos deberán mantelos limpos, libres de restos e residuos e nas debidas condicións de hixiene, salubridade, seguridade e ornato público. En defecto destes, serán os que figuren como titulares catastrais os responsables do cumprimento das obrigas establecidas na presente ordenanza».

Quinta. O artigo 21 da OMRLSH recolle algunhas das obrigas, concretamente, a de «manter os predios limpos e libres de residuos» (21.1), a de «manter os predios libres de animais perigosos ou de focos potencialmente infecciosos, e realizar os labores preventivos que sexan necesarios» (21.2) ou a de «evitar o crecemento incontrolado de maleza […] así como controlar as plantacións, aínda que fosen crecementos accidentais» (21.3).

Sexta. A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (LPAC, en próximas citas), establece que «cando os interesados nun procedemento sexan descoñecidos, se ignore o lugar da notificación ou ben, cando, logo de intentar esta, non se puidese efectuar, a notificación farase por medio dun anuncio publicado no *Boletín Oficial del Estado*».

CVE-DOG: tqhetgz1-g757-sns8-foq7-9laug8hy5rt3

Na mesma liña, a Instrución 1/2018, do 26 de abril, da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 87, do 7 de maio) establece no seu artigo 8.1.c) que «cando se trate de persoas físicas e non se poida obter un domicilio para os efectos de notificacións polos medios previstos no punto anterior ou as persoas responsables sexan descoñecidas, as notificacións practicaranse directamente mediante a publicación dun anuncio no *Boletín Oficial del Estado* e no *Diario Oficial de Galicia*, cos datos catastrais do terreo. O cómputo do prazo aplicable ás persoas destinatarias das notificacións iniciarase ao día seguinte ao da publicación do anuncio no *Boletín Oficial del Estado*».

En cumprimento do disposto na LPDCIF e na OMRLSH, e demais normativa de aplicación, no uso das atribucións que me confire a Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a Manuel García Pallas, ou a quen legalmente proceda, a realización das medidas de prevención de incendios forestais e xestión da biomasa na parcela con referencia catastral 15019A093001680000IK, situada no lugar de Tapia, Sofán, de acordo co previsto nos artigos 21 e 22 da LPDCIF, na parte da parcela encadrada nas faixas secundarias de protección.

Segundo. A realización das tarefas de limpeza e prevención sinaladas no punto resolutivo primeiro farase polas persoas titulares do terreo afectado nos quince (15) días naturais seguintes á publicación desta resolución no *Boletín Oficial del Estado.* O texto íntegro da comunicación estará ao dispor da persoa destinataria na sede electrónica do Concello de Carballo.

Terceiro. En caso de persistencia no incumprimento transcorrido o referido prazo, o Concello de Carballo realizará sen máis trámites a execución subsidiaria con repercusión dos custos da xestión da biomasa e, se é o caso, o comiso das especies arbóreas prohibidas e retiradas, de acordo co establecido na lexislación referida nas consideracións xurídicas. Quen realice os traballos de execución subsidiaria terá a facultade de acceder sen consentimento da persoa titular, agás nos supostos excepcionais contemplados legalmente, e a/as persoa/s titular/es do terreo ou dereito de aproveitamento terá/n a obriga legal de facilitar o necesario acceso para a realización dos traballos.

Cuarto. No caso de proceder á execución subsidiaria, o Concello realizará a liquidación provisional dos custos a que previsiblemente dará lugar, coa advertencia de que se

CVE-DOG: tqhetgz1-g757-sns8-foq7-9laug8hy5rt3

procederá á súa exacción inmediata en caso de persistencia no incumprimento, logo do transcurso do prazo outorgado, sen prexuízo da liquidación definitiva unha vez rematados os traballos, de ser o caso. Neste caso, a liquidación provisional dos traballos necesarios para xestionar a biomasa nas faixas secundarias establécese nunha cantidade estimada de 874,91 euros por hectárea.

Superficie afectada encadrada en faixas secundarias	656,5 m^2
Superficie afectada non encadrada en faixas secundarias	0 m^2
Total de superficie afectada	656,5 m^2
Liquidación provisional	57,44 €

Quinto. En caso de persistencia do incumprimento, e transcorrido o prazo outorgado, iniciarase tamén o correspondente procedemento sancionador segundo o previsto no título VII da LPDCIF:

a) Administración competente para sancionar (artigo 54 da LPDCIF):

1. Será competente para incoar o procedemento sancionador para as infraccións cometidas en terreos agrícolas, forestais e de influencia forestal a persoa titular do departamento territorial da consellería con competencias en materia forestal por razón do territorio en que se cometeu a infracción ou daquel con maior superficie afectada.

2. Serán competentes para a resolución dos procedementos sancionadores por infraccións tipificadas nesta lei e incoados no ámbito da consellería con competencia en materia forestal: a persoa titular do departamento territorial para a imposición de sancións pola comisión de infraccións leves; o órgano competente en materia forestal para a imposición de sancións pola comisión de infraccións graves; a persoa titular da consellería competente en materia forestal para a imposición de sancións pola comisión de infraccións moi graves.

3. A incoación do procedemento sancionador en aplicación desta lei para as infraccións cometidas en solo urbano, de núcleo rural e urbanizable será competencia do Concello de Carballo. A resolución dos expedientes pola comisión de infraccións leves, graves e moi graves corresponderalle á persoa titular da Alcaldía, de conformidade co establecido no número 3 do artigo 21.ter.

b) Cualificación da infracción: infracción leve (artigo 51.3.a) da LPDCIF), sen prexuízo do establecido no artigo 51.2.g) para as faltas graves.

CVE-DOG: tqhetgz1-g757-sns8-foq7-9laug8hy5rt3

c) Contía máxima da sanción pecuniaria que se poida impoñer no caso de infracción leve: 1.000,00 € (artigo 74.a) da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, en relación co disposto no artigo 50.1 da LPDCIF). No caso de ser considerada infracción grave a contía máxima da sanción será de 100.000,00 € (artigo 74.b).

d) Procederase ao comiso cautelar da madeira resultante da corta das especies arbóreas que deban ser retiradas de acordo co artigo 22.2 da LPDCIF, de ser o caso.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor alternativamente o recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes que comezará a contar desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no *Boletín Oficial del Estado*, perante o alcalde do Concello de Carballo, de acordo cos artigos 123 e 124 da LPAC; ou o recurso contencioso-administrativo, perante o Tribunal de Instancia da Coruña, Sección do Contencioso-Administrativo, no prazo de dous meses, que comezará a contar desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no *Boletín Oficial del Estado*, de acordo co artigo 46 da Lei 29/1998, da xurisdición contencioso-administrativa. Se se optase por interpor o recurso potestativo de reposición non se poderá interpor recurso contencioso-administrativo mentres que aquel non se resolva expresamente ou produza efectos a súa desestimación por silencio administrativo. Todo isto sen prexuízo de que se poida interpoñer polas partes interesadas calquera outro recurso que puidesen estimar máis acaídos ao seu dereito.

Carballo, 29 de setembro de 2026

José Daniel Pérez López
Alcalde

CVE-DOG: tqhetgz1-g757-sns8-foq7-9lauq8hy5rt3